

한국전력공사 상임감사위원

수사요청 요구

제 목 [2] 자료 삭제 및 면담 거부 등 업무방해

관 계 부 서 ICT운영처, 서울본부

조 치 부 서 서울본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사 ICT운영처는 소모품 교체 및 단순정비를 ♡@♣에 위탁하였고, ♡@♣는 서울본부 등 4개¹⁾ 사업소의 상기 업무를 하도급업체인 *◆♠가 수행 (2020년부터 현재까지)하도록 하고 있다.

한편 이번 감사 중 ♡@♣, *◆♠에 위탁용역 관련 자료를 요구하였으며, 제출자료 및 현장 확보자료 등에 대한 사실관계 확인을 위하여 ♡@♣ 및 *◆♠ 직원에게 출석·답변하도록 요구하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

위탁용역 「용역계약일반조건」 제37조(용역관련자료의 제출 등)에 따르면 발주자 (이하 “발주자”는 “한국전력공사”이다)는 필요하다고 인정할 경우 계약상대자(이하 “계약상대자”는 “♡@♣”이다)에게 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 등의 제출을 요구할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다고 되어있다.

1) ▲▣▽, ###, HVDC건설본부, 서울본부

또한 위탁용역 「용역계약특수조건」 제6조(하도급관리)에 따르면 발주자가 계약상대자의 하도급계약에 대한 승인을 한 경우에도 본 계약상의 계약상대자의 의무 및 책임이 면제되는 것은 아니라고 되어있다.

그리고 동 조건 제14조(계약이행실태 확인)에 따르면 발주자는 계약상대자의 계약업무와 관련하여 정보보안, 하도급 등 업무수행 실태와 당해 계약금액을 구성하는 실적 정산비목의 적정 이행여부에 관하여 조사할 수 있다고 되어 있으며, 이 경우 계약상대자는 필요한 제반자료 제공에 협조해야 하며, 지적사항은 발주자 관련부서의 지시에 의하여 시정조치를 취하여야 한다고 되어있다.

또한 「형법」 제314조(업무방해) 제1항에 따르면 허위의 사실을 유포하거나 기타 위계로써 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있으며, 제2항에 따르면 컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다고 되어 있다.

따라서 우리 회사에서 ♥@♣에 위탁용역 관련 서류·장부 등의 제출을 요구하거나 직원의 출석·답변을 요구할 경우, ♥@♣는 이에 따라야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♡@♣ 하도급업체 *♦♠ 직원 ▷㉸♠이 서울본부 ○㉸㉸에서 사용한 PC를 확인²⁾한 결과, *♦♠의 공지사항이 정리된 ‘★스크린 공지’(이하 “공지”라 한다)을 발견하였다.

공지 내용을 확인한 결과, *♦♠는 직원들에게 이번 감사 일정을 사전에 공유하고 기존에 보관 중이던 위탁용역 관련 자료가 삭제될 예정임을 알리고 개인적으로 관리하던 위탁용역 관련 자료를 삭제하고 면담을 거부하라는 등의 지시를 하였으며 이를 정리하면 아래 [표]와 같다.

[표] 공지 상세 내용

구 분	공지 문구
-----	-------

가명화

자료: 공지

2) *♦♠ 직원 ▷㉸♠으로부터 PC 정보를 열람하고 복사 및 수집하는 것에 대한 동의서를 수취

*◆♠ 직원들이 우리 회사에서 사용 중인 PC를 확인한 결과 최근 3개월(2025년 3월 ~ 5월) 자료를 제외한 위탁용역 관련 자료가 삭제(PC 1대 제외)되어 있었으며, *◆♠ 직원 21명 중 대표 1명, 이사 1명을 제외한 나머지 19명은 면담을 거부하였다.

상기와 같은 *◆♠ 행위는 「형법」 제314조(업무방해)에 명시된 ‘기타 위계로써 사람의 업무를 방해’, ‘컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하여 사람의 업무를 방해’에 해당된다고 판단되므로 수사요청이 필요하다.

조치할 사항

서울본부장은 「형법」 제314조(업무방해) 위반이 의심되는 *◆♠를 수사요청 하시기 바랍니다.(수사요청)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	수사요청 1	-	-	ICT운영처 서울본부	서울본부